

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 972/2531

นายอ่ำ อุ่นใจ

นายสงวน จิระเพชรอำไพ

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 166, มาตรา 179

ป.วิ.พ. มาตรา 40

เมื่อศาลกำหนดเวลานัดไต่สวนมูลฟ้องไว้แน่นอนแล้ว โจทก์ก็มีหน้าที่ต้องมาศาลตามนัด การที่โจทก์ไม่กำหนดเวลาเดินทางมาศาลให้ตรงเวลาทำให้มาถึงศาลล่าช้าและยังมาเสียเวลาเขียนคำร้องขอเลื่อนคดีแทนที่จะรีบไปแถลงต่อศาล ย่อมไม่มีเหตุสมควรที่ศาลจะยกคดีขึ้นไต่สวนมูลฟ้องใหม่

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องว่าจำเลยเบิกความเท็จในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๑๔๒/๒๕๒๙ ของศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๒๙ เวลา ๙ นาฬิกาครั้นถึงวันนัดศาลรอจนถึงเวลา ๙.๓๐ นาฬิกา โจทก์ก็ยังไม่มา ศาลชั้นต้นจึงสั่งยกฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๖๖ ในวันเดียวกันโจทก์ได้ยื่นคำร้องว่า โจทก์มาถึงศาลเวลา ๙.๑๐ นาฬิกา ก็ลงมือเขียนคำร้องขอเลื่อนคดีที่หน้าศาล เนื่องจากพยานโจทก์ยังไม่พร้อมพอเรียงคำร้องเสร็จนำเข้าห้องพิจารณา ปรากฏว่าศาลสั่งจำหน่ายคดีแล้ว โจทก์มิได้จงใจขาดนัดขอให้ศาลหยิบยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่

ศาลชั้นต้นสั่งว่า นัดไต่สวนมูลฟ้องเวลา ๙ นาฬิกา แต่โจทก์ไม่มาตรงตามนัด เหตุผลตามคำร้องของโจทก์ไม่มีเหตุสมควร จึงไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ศาลชั้นต้นได้กำหนดวันเวลาไต่สวนมูลฟ้องไว้แน่นอนแล้ว โจทก์มีหน้าที่ต้องมาศาลตามนัด เหตุที่โจทก์อ้างว่ามาไม่ทันเพราะทนายโจทก์อยู่กรุงเทพเดินทางมาถึงเชียงใหม่เมื่อเวลา ๘ นาฬิกา ต้องใช้เวลาติดต่อดัวโจทก์และเดินทางมาศาลซึ่งอยู่ไกลจากชุมชน การจราจรติดขัดล้นแต่เป็นเรื่องปกติธรรมดา ซึ่งโจทก์อาจคาดคิดได้ล่วงหน้าอยู่แล้ว และสามารถจะกำหนดระยะเวลาเดินทางเพื่อให้ทันกำหนดนัดของศาลได้ การที่โจทก์ไม่กำหนดเวลาเดินทางมาศาลให้ตรงเวลา ทำให้มาถึงศาลล่าช้าและยังมาเสียเวลาเขียนคำร้องขอเลื่อนคดีที่หน้าศาลอีก แทนที่จะรีบไปแถลงต่อศาลเช่นนี้ ย่อมไม่มีเหตุสมควรที่ศาลจะยกคดีขึ้นไต่สวนมูลฟ้องใหม่

พิพากษายืน.

(ธีรศักดิ์ กรรณสูต-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ -

ศาลอุทธรณ์ - นายวัชรินทร์ รักษาพันธ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ